

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1259/2533

บริษัทการไฟฟ้าบางละมุง จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

บริษัทการไฟฟ้าบางละมุง จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้วไม่เชื่อว่าโจทก์ยากจนจริง เห็นว่าโจทก์ยังพอมีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ให้ยกคำร้องของโจทก์เสียและให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 30 วัน

โจทก์เห็นว่า ตามทางได้สอบสวนโจทก์สามารถนำสืบได้ว่า ปัจจุบันฐานะของโจทก์ยากจนจริง คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางที่ให้ยกคำร้องของโจทก์จึงขัดกับเหตุผลและข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก เพราะศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มีฐานะการเงินคือมีลูกหนี้ที่จะต้องชำระหนี้ให้โจทก์อยู่ ซึ่งการวินิจฉัยดังกล่าวเป็นเรื่องของอนาคต ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้หรือไม่และจะได้รับชำระจำนวนเท่าใด ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคำนึงขณะนี้ก็คือฐานะของโจทก์ในปัจจุบันนั่นเอง โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 121)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เฉพาะเงินเพิ่มสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2516, ปี 2517

และปี 2518 โดยให้ลดเงินเพิ่มลงคงเหลือเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลที่โจทก์จะต้องรับผิดชอบชำระให้จำเลยตามการประเมินของเจ้าพนักงาน
ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คำขออื่นนอกจาก
นี้ให้ยกเสีย

โจทก์อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 101 แผ่นที่ 4
และที่ 2 กับอันดับ 116)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 117)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามทางได้สอบสวนปรากฏว่าโจทก์เป็นเจ้าหนี้ผู้อื่น เป็นเงินจำนวน
มาก จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจน ไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาล
ให้ยกคำร้อง หากโจทก์ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมา
ชำระภายใน 1 เดือน นับแต่วันทราบคำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามทางได้สอบสวนปรากฏว่าโจทก์เป็นเจ้าหนี้ผู้อื่น เป็นเงินจำนวน
มาก จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจน ไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาล
ให้ยกคำร้อง หากโจทก์ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมา
ชำระภายใน 1 เดือน นับแต่วันทราบคำสั่ง

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ